

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5886/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก  
นายสมัคร ศิริเพ็ง

โจทก์  
ล.

ป.อ. มาตรา 351

จำเลยติดต่อขอซื้อข้าวเปลือกจากผู้เสียหาย โดยขอชำระราคาด้วยเช็คที่ ว.เป็นผู้ลงชื่อสั่งจ่ายให้ไว้ และจำเลยพุดรับรองว่าหากเช็คที่จำเลยมอบให้ขึ้นเงินไม่ได้ จำเลยจะเป็นผู้รับผิดชอบเองโดยจะชดเชย 30 ไร่ ของจำเลยมาชำระราคาข้าวเปลือกให้แก่ผู้เสียหายจนครบ ดังนี้ การที่ผู้เสียหายยินยอมขายข้าวเปลือกตามฟ้องให้แก่จำเลยกับพวกโดยยอมรับเช็คซึ่ง ว.สั่งจ่ายไว้เพื่อการชำระราคาข้าวเปลือก ก็เพราะจำเลยเป็นผู้ให้คำรับรอง เมื่อผู้เสียหายนำเช็คไปขึ้นเงินไม่ได้จำเลยกลับปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ยอมรับรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น อ้างว่าตนเป็นเพียงนายหน้าให้ ว.เท่านั้น พฤติการณ์ของจำเลยแสดงว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตคิดหลอกลวงเพื่อเอาข้าวเปลือกของผู้เสียหายทั้งสาม มีแผนการร่วมกับ ว.เจ้าของเช็ค โดยการให้คำรับรองด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้เสียหายมาแต่ต้น จนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมมอบข้าวเปลือกให้แก่จำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกับพวกฉ้อโกงโจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนางวิลาวัลย์ สุขประสงค์ ซึ่งยังหลบหนีร่วมกันมีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้เสียหายรวม ๓ ราย ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิด

ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งว่าจำเลยกับนางวิลาวลัย ซึ่งเป็นเจ้าของโรงสีต้องการซื้อข้าวเปลือกโดยนางวิลาวลัยจะเป็นผู้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินสดเพื่อชำระราคาข้าวเปลือก ถ้าเช็คถึงกำหนดให้นำไปเบิกเงินสดได้ทันที และจำเลยพูดรับรองว่าถ้าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยรับจะชดเชยให้ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงจำเลยกับนางวิลาวลัยไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากของธนาคารอันจะทำให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค แต่มีเจตนาทุจริตคิดหลอกลวงเอาข้าวเปลือกของผู้เสียหายไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ตกลงขายข้าวเปลือกให้แก่จำเลยกับพวกไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๑, ๓๔๓ กับให้จำเลยกับพวกคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๑, ๓๔๓ ให้จำคุกกรรมละ ๖ เดือน รวมสามกรรมเป็นจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน กับให้จำเลยร่วมกับพวกคืนหรือใช้เงินจำนวน ๔๔,๙๕๐ บาท แก่ผู้เสียหายที่ ๑ จำนวน ๑๒,๙๒๐ บาท แก่ผู้เสียหายที่ ๒ และจำนวน ๓๔,๒๖๕ บาทแก่ผู้เสียหายที่ ๓

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้เสียหายทั้งสามเบิกความเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้มาติดต่อขอซื้อข้าวเปลือกตามฟ้องจากผู้เสียหายทั้งสามด้วยตนเอง โดยเฉพาะนางชั้นผู้เสียหายที่ ๓ ซึ่งไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อน จำเลยยังได้นำนายสี ศิริเพ็ง ญาติจำเลยมาช่วยพูดจาขอซื้อข้าวเปลือกด้วยการตกลงราคา การนัดคนงานมา

ดวง และชนขาวเปลือกแม้กระทั่งการชำระราคาซึ่งจำเลยจ่ายเป็นเช็คของนางวิลลาวัลย์ จำเลยก็เป็นผู้ดำเนินการและนำเช็คมาส่งมอบให้แก่ผู้เสียหายทั้งสามด้วยตนเอง ด้วยและจำเลยยังได้พุดจารับรองต่อผู้เสียหายทั้งสามด้วยว่า หากเช็คที่จำเลยมอบให้นั้นถึงกำหนดชำระเงินแล้วขึ้นเงินต่อธนาคารไม่ได้ จำเลยจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยจะชดเชย ๓๐ ไร่ ของจำเลยมาชำระราคาค่าขาวเปลือกให้แก่ผู้เสียหายจนครบ ผู้เสียหายที่ ๓ จะขอให้ชำระราคาเป็นเงินสดจำเลยก็บ้ายเบี่ยงว่าหมุนเงินไม่ทัน ผู้เสียหายทั้งสามหลงเชื่อคำรับรองของจำเลยจึงได้รับเช็คของนางวิลลาวัลย์ไว้ด ต่อมาเมื่อเช็คของผู้เสียหายที่ ๑ ถึงกำหนดชำระเงิน ผู้เสียหายที่ ๑ จึงนำเช็คดังกล่าวไปขึ้นต่อธนาคาร แต่ถูกธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ครั้นเมื่อผู้เสียหายที่ ๒ ที่ ๓ ทราบเรื่องดังกล่าวจึงพากันไปหาผู้เสียหายที่ ๑ ทั้งสามคนชวนกันไปพบจำเลยที่บ้าน เมื่อพบจำเลย จำเลยกลับปฏิเสธไม่ยอมรับรู้และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และได้บอกด้วยว่าตนเองไม่มีนา ๓๐ ไร่ส่วนที่พุดรับรองไปนั้นเป็นการพุดเล่นเท่านั้นเอง พิจารณ์แล้วเห็นว่าการที่ผู้เสียหายทั้งสามยินยอมขายขาวเปลือกตามฟ้องให้แก่จำเลยกับพวกไป โดยยอมรับเช็คซึ่งนางวิลลาวัลย์เป็นผู้ส่งจ่ายไว้เพื่อเป็นการชำระราคาค่าขาวเปลือกนั้น ก็เพราะจำเลยเป็นผู้ให้คำรับรองว่าเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเงิน ผู้เสียหายทั้งสามจะได้รับเงินตามเช็คอย่างแน่นอน และหากเช็คดังกล่าวขึ้นเงินไม่ได้ จำเลยก็จะรับผิดชอบชดเชย ๓๐ ไร่ของจำเลยชดใช้ราคาให้ แต่ครั้นเมื่อเช็คถึงกำหนดผู้เสียหายไปขึ้นเงินไม่ได้ จึงพากันไปพบจำเลย ก็ถูกจำเลยปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่ยอมรับรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น และกลับอ้างว่าตนเป็นเพียงนายหน้านางวิลลาวัลย์เท่านั้น พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาทุจริต คิดหลอกลวงเพื่อจะเอาขาวเปลือกของผู้เสียหายทั้งสามมีแผนการร่วมกับนางวิลลาวัลย์เจ้าของเช็คโดยการให้คำรับรอง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้เสียหายทั้งสามมาแต่ต้น จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสามหลงเชื่อยอมมอบขาวเปลือกตามฟ้องให้แก่จำเลยกับพวกไป ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจโทศักดิ์ดา เปรมสง่า พนักงานสอบสวนคดีนี้ซึ่ง

เป็นพยานโจทก์ด้วยว่า นอกจากผู้เสียหายทั้งสามแล้วยังมีบุคคลอื่นอีกหลายรายถูก  
จำเลยกับพวกหลอกลวงเช่นเดียวกัน และนางวิลาวัลย์ก็หลบหนีไปแล้วยังจับตัวไม่  
ได้ ผู้เสียหายทั้งสามและร้อยตำรวจโทศักดิ์ดาพยานโจทก์ต่างไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลย  
มาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะแกล้งเบิกความปรักปรำจำเลยแต่อย่างใด คดีรับฟังได้โดย  
ปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดจริงตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลจังหวัดนครนายก - นางเมทินี ชโลธร

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ